Справа № 991/8009/26
Провадження 1-кс/991/8027/26

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2026 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Дубас В.М. (далі - слідчий суддя чи суд), отримавши скаргу адвоката Міфтахутдінова В.С. в інтересах Богуслаєва О.В. на постанову прокурора Офісу Генерального прокурора Сафаряна О.Е. про відмову у задоволенні клопотання у кримінальному провадженні №22017000000000272 від 06.07.2017

ВСТАНОВИВ:

1. Стислий опис судового провадження.

11.06.2026 до ВАКС надійшла скарга адвоката Міфтахутдінова Владислава Сергійовича в інтересах Богуслаєва Олександра Вячеславовича (далі - скаржник) на постанову прокурора про відмову у задоволенні клопотання, для розгляду якого відповідно до статті 35 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК) і протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду визначено слідчого суддю Дубаса В.М.

2. Короткий виклад скарги.

Скаржник у скарзі просив: «*1. Задовольнити скаргу захисника Богуслаева О.В. - адвоката Міфтахутдінова В.С., на бездіяльність прокурора Офісу Генерального прокурора Олександра Сафаряна, яка полягає у невинесенні рішення про визначення іншої підслідності Кримінального провадження № 22017000000000272 від 06.07.2017 р. 2. Зобов'язати прокурора Офісу Генерального прокурора Олександра Сафаряна виконати вимоги абз. 3 ч. 2 ст. 218 КПК України та визначити підслідність Кримінального провадження №22017000000000272 від 06.07.2017 р. за Національним антикорупційним бюро України. 3. Повідомити про дату, час та місце розгляду даної скарги за адресою: ….»,*

що обґрунтовувалось зокрема таким:

«*Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України (надалі - ГСУ СБУ) здійснюють досудове розслідування Кримінального провадження № 22017000000000272 від 06.07.2017 р. (надалі - Кримінальне провадження, Додаток 3).*

Процесуальне керівництво у Кримінальному провадженні здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Старшим групи прокурорів є прокурор Олександр Сафарян (Додаток 4).

Досудове розслідування Кримінального провадження здійснюється щодо Богуслаева В.О. та Богуслаева О.В. за ознаками вчинення злочинів, зокрема, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК.

Водночас, інкриміновані слідством Богуслаеву В.О. злочини були нібито вчинені в період його каденції як народного депутата України - 25.05.2006-29.08.2019 р.

Таким чином, за версією слідства, заволодіння майном в особливо великому розмірі (ч.5 ст. 191 КК) було вчинене особою, яка в той час була народним депутатом України.

Крім цього, розмір завданих збитків внаслідок нібито вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК значно перевищує встановлений п. 2 ч. 5 ст. 216 КПК поріг.

Зважаючи на те, що (1) Кримінальне провадження здійснюється за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, (2) інкриміновані слідством Богуслаеву В.О. злочини були нібито вчинені в період його каденції як народного депутата України, та (3) розмір шкоди завданої нібито вчиненням діяння за ч. 5 ст. 191 КК перевищує поріг, встановлений п. 2 ч. 5 ст. 216 КПК України, - досудове розслідування кримінального провадження належить до виключної підслідності НАБУ.

Подальше розслідування Кримінального провадження № 22017000000000272 слідчими ГСУ СБУ є незаконним та має бути передане до НАБУ ...

Більше того, 29.05.2026 р. сторона захисту звернулась до Олександра Сафаряна із Клопотанням про визначення підслідності кримінального провадження за іншим органом досудового розслідування (Додаток 9).

03.06.2026 р. я отримав Постанову прокурора від 03.06.2026 р., якою прокурор відмовив у задоволенні вказаного Клопотання. Разом із цим, прокурор належним чином не врахував виключні підстави, які чітко та зрозуміло свідчать про те, що Кримінальне провадження непідслідне ГСУ СБУ (Додаток 10).

Тобто, прокурор не виконав свій обов'язок, не здійснив жодних дій на усунення незаконності підслідності Кримінального провадження та не передав здійснення його досудового розслідування до НАБУ. Цим самим допустив бездіяльність та продовжує її вчиняти. Таким чином, прокурор Олександр Сафарян зобов'язаний був визначити підслідність Кримінального провадження за НАБУ та винести відповідну постанову».

3. Обґрунтування позиції суду.

3.1. Судом встановлено такі обставини:

06.07.2017 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) і розпочато кримінальне провадження №22017000000000272, в якому наразі слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України (ГСУ СБУ) здійснюються досудове розслідування за такими 28-ома епізодами ознак кримінальних правопорушень, передбачених: 1) частиною 1 статті 14/статті 113 КК (з 06.07.2017), 2) частиною 3 статті 212 КК (з 04.08.2017), 3) частиною 2 статті 209 КК (з 04.08.2017), 4) частиною 1 статті 111 КК (з 15.07.2019), 5) частиною 3 статті 15/частиною 4 статті 190 КК (з 21.08.2020), 6) частиною 4 статті 190 КК (з 09.09.2020), 7) частиною 4 статті 358 КК (з 09.09.2020), 8) частиною 3 статті 15/ частиною 4 статті 190 КК (з 23.11. 2020), 9) частиною 2 статті 364 КК (з 03.12.2020), 10) частиною 1 статті 15/статтею 113 КК (з 20.08.2020), 11) частиною 1 статті 333 КК (з 25.01.2021), 12) частиною 2 статті 233 КК (з 16.03.2021), 13) частиною 1 статті 111 КК (з 18.03.2021), 14) частиною 2 статті 11 КК (з 25.06.2022), 15) частиною 4 статті 111-1 КК (з 15.06.2022), 16) частиною 4 статті 111-1 КК (з 15.06.2022), 17) частиною 4 статті 111-1 КК (з 28.09.2022), 18) частиною 2 статті 28/частиною 4 статті 111-1 КК (з 21.10.2022), 19) частиною 2 статті 28/частиною 4 статті 111-1 КК (з 21.10.2022), 20) частиною 1 статті 114-1 КК (з 09.12.2022), 21) частиною 2 статті 28/частиною 1 статті 258-3 КК (з 09.12.2022), 22) частиною 3 статті 209 КК (з 29.12.2022), за яким повідомлено про підозру Богуслаєву Олександру Вячеславовичу і Богуслаєву Вячеславу Олександровичу, за такого короткого викладу обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення *«Богуслаєв В.О. за попередньою змовою із Богуслаєвим О.В., Кунаевим Ю В., Кононенком П І. з його сином - Кононенком А.П. у період часу з 2014 року по 2022 рік набувають, володіють, використовують та розпоряджаються майном щодо якого фактичні обставини сеідчать про його одержання злочинним шляхом (зокрема шляхом надання організаційного та іншого сприяння діяльності терористичної організації шляхом надання коштів юридичним особам, майно яких опосередковано перебуває під контролем терористів, а також юридичним і фізичним особам, які діють від імені чи за вказівкою зазначених осіб), у тому числі шляхом здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, або переміщення , зміна форми (перетворення) такого майна».* 23) частиною 1 статті 333 КК (з 27.02.2023), 24) частиною 1 статті 333 КК (з 20.03.2023), 25) частиною 1 статті 333 КК (з 11.10.2023), 26) частиною 1 статті 111-2 КК (з 29.04.2023), 27) частиною 2 статті 28/статтею 219 КК (з 13.05.2024), 28) частиною 5 статті 191 КК (з 20.05.2024), за яким повідомлено про підозру Богуслаєву Вячеславу Олександровичу за такого короткого викладу обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення *«Невстановлені посадові особи АТ «Мотор Січи, які діяли групою осіб за попередньою змовою з особами, які здійснювали ефективний контроль над підприємством – Богуслаєвим В,О., Богуслаєвим О.В. шляхом зловживання службовим становищем вчиняли в їхніх інтересах розтрату майне підприємства, чим завдали йому майнової плоди в особливо великих розмірах».*

25.04.2025 Богуслаєву Олександру Вячеславовичу слідчим ГСУ СБУ Ромашкіним Д.С. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 209 КК, а саме у вчиненні за попередньою змовою групою осіб дій з метою приховання та маскування незаконного походження коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само використання коштів чи іншого манна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів в особливо великому розмірі, оскільки «Богуслаєв В.О. та Богуслаєв О.В. у не встановленому місці за попередньою змовою групою осіб здійснили протиправне приховання джерел походження 650 мільйонів доларів США. замасковане під

документальну видимість законного продажу акцій підприємства АТ «Мотор Січ», якими попередньо протиправно і незаконно заволодів Богуслаєв В.О., що сприяло терористичній діяльності, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 02.08.2016 становило 16 135 080 000 гривень, атому перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і є особливо великим розміром легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».

25.04.2025 Богуслаєву Вячеславу Олександровичу слідчим ГСУ СБУ Ромашкіним Д.С. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, оскільки *«в період з 17.06.1994 по 01.09.2014. контрольовані Богуслаєвим В.О., як фактичним бенефіціарним власником, компанії-нерезиденти та юридичні особи в Україні (власником яких були інші компанії-нерезиденти), сформували пакет акцій АТ «Мотор Січ» у кількості 1 038 996 акцій, що становить 50% від загальної кількості випущених акцій, а саме: Business House Helena A.G. — 359 727 (17,3113 %), ТОВ «Мотор-Інтеркомс» — 201 565 (9,69 %), ПрАТ «ТД «Олена» - 193 220 (9,2984 %), Granum Corporation - 192 665 (9,2717 %), Enfields Trade & Capital Corp. - 64 733 (3,1152 %), Waldo Trade Ltd. - 27 086 (1,3035 %)»* та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 209 КК, а саме, за попередньою змовою групою осіб, дій з метою приховання та маскування незаконного походження коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів в особливо великому розмірі, оскільки *«Богуслаєв В.О. та Богуслаєв О.В. у невстановленому місці за попередньою змовою групою осіб здійснили протиправне приховання джерел походження 650 мільйонів доларів США, замасковане під документальну видимість законного продажу акцій підприємства АТ «Мотор Січ», якими попередньо протиправно і незаконно заволодів Богуслаєв В.О., що сприяло терористичній діяльності, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 02.08.2016 становило 16 135 080 000 гривень, а тому перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і є особливо великим розміром легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».*

29.05.2026 скаржник направив до Офісу Генерального прокурора клопотання у кримінальному провадженні №22017000000000272, де просив: *«Виконати вимоги абз. 3 ч. 2 ст. 218 КПК України та визначити підслідність Кримінального провадження № 22017000000000272 від 06.07.2017 р. за Національним антикорупційним бюро України, як органом, якому воно підслідне відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 216 КПК України».*

03.06.2026 постановою прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора Сафаряна О.Е. відмовлено скаржнику у задоволенні клопотання від 29.05.2026 про визначення підслідності цього кримінального провадження за Національним антикорупційним бюро України, оскільки:

«До Офісу Генерального прокурора надійшло клопотання від 29.05.2026 № 20260529/1 адвоката Владислава Міфтахутдінова в інтересах Олександра Богуслаева у кримінальному провадженні № 22017000000000272 про визначення прокурором підслідності цього кримінального провадження за Національним антикорупційним бюро України.

У ході його розгляду встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України 06.07.2017 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000272 за ознаками злочину, передбаченого ст. 113 КК України, віднесеному до підслідності слідчих органів безпеки.

Під час розслідування слідчими органів безпеки виявлено ряд інших злочинів, вчинених як службовими особами АТ «Мотор-Січ» так і іншими особами, а прокурорами приймались рішення про об'єднання за двадцяти семи епізодами злочинної діяльності, розпочатими за різними частинами статтей 111, 112, 113, 114-1, 190, 191, 209, 212, 233, 258-3, 219, 333, 358, 364 КК України.

За наслідками розслідування цих кримінальних правопорушень з 2021 по 2024 роки висунуті звинувачення Володимиру Прядку за ст. 367 КК України, Петру Зарубі за ст. 258-3 КК України, Петру Кононенку за ст. 258-3 КК України, Вячеславу Богуслаеву за ст.ст. 111, 111-2, 114-1, 258-3 КК України та Олегу Дзюбі за ст.ст. 111, 112, 258-3 КК України з подальшим виділенням матеріалів досудового розслідування щодо цих осіб та прийняттям остаточних рішень про скерування до суду.

Слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України з 24.01.2024 досудове розслідування зазначеного кримінального провадження здійснюється у складі спільної слідчої групи

(ССГ) з Французькою Республікою та Князівством Монако за фактами легалізації на території Європейського союзу 650 млн дол США, отриманих Олександром Богуслаєвим внаслідок продажу протиправно здобутих Вячеславом Богуслаєвим акцій АТ «Мотор Січ».

На основі здобутих спільною слідчою групою доказів Вячеславу Богуслаеву 28.04.2025 повідомлено про підозру у заволодінні акціями АТ «Мотор Січ» в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) з подальшою легалізацією (відмивання) доходів від незаконного продажу цих акцій громадянам КНР за попередньою змовою з сином Олександром Богуслаєвим (ч. 3 ст. 209 КК України), якому членами ССГ 30.04.2025 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 209 КК України на території Князівства Монако.

Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 3 ст. 209 КК України, виявлені саме під час розслідування слідчими органів безпеки ряду підслідних їм кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 22017000000000272.

Крім того, у цьому ж кримінальному провадженні Генеральним прокурором 11.07.2019 вже приймалось рішення про доручення здійснення досудового розслідування слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України на підставі ч. 5 ст. 36 КПК України через його неефективність.

Наразі досудове розслідування здійснюється не лише щодо Вячеслава Богуслаева і Олександра Богуслаева за статтями 191 та 209 КК України, але і за фактами вчинення злочинів, передбачених різними частинами статей 111, 111-1, 111-2, 113, 114-1, 190, 191, 209, 212, 219, 233, 258-3, 333, 358, 364 КК України.

Вячеслав Богуслаев на час висунення йому звинувачень за статтями 111-1, 112, 114-1, 258-3 КК України та повідомлення про підозру за статтями 191, 209 КК України не мав статусу народного депутата України.

Завершення вчинення інкримінованого Вячеславу Богуслаеву кримінального правопорушення, передбаченого статтею 191 КК України, а також вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 209 КК України, відбувались після того, як АТ «Мотор Січ» повністю вибуло з державної власності.Отже, рішення про доручення здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні (яке приймається з урахуванням положень КПК України про підслідність) вже приймалось, підстав для визначення іншої підслідності не встановлено.

Також виконувачем обов'язки Генерального прокурора 30.09.2025 прийнято постанову про вирішення спору про підслідність у цьому кримінальному провадженні, яку визначено за слідчими органів безпеки - Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Разом з тим, адвокат у клопотанні просить визначити підслідність у кримінальному провадженні. Таке рішення приймається у формі постанови та не відноситься до слідчих або процесуальних дій, клопотати про проведення яких надається право стороні захисту згідно з положеннями ст. 220 КПК України».

3.2. Згідно із частиною 1 статті 24 КПК кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку передбаченому цим кодексом.

Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування встановлено статтями 303-308 КПК.

Пунктами 1-11 частини 1 статті 303 КПК визначено вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого, дізнавача або прокурора, які можуть бути оскаржені на досудовому провадженні *(а саме 1) бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, 2) рішення слідчого, дізнавача, прокурора про зупинення досудового розслідування; 3) рішення слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником; 4) рішення прокурора про закриття кримінального провадження та/або провадження щодо юридичної особи; 5) рішення прокурора, слідчого, дізнавача про відмову у визнанні потерпілим; 6) рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора при застосуванні заходів безпеки; 7) рішення слідчого, дізнавача, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; 8) рішення слідчого, дізнавача, прокурора про зміну порядку досудового розслідування та продовження його згідно з правилами, передбаченими главою 39 цього Кодексу; 9-1) рішення прокурора про відмову в задоволенні скарги на недотримання розумних строків слідчим, дізнавачем, прокурором під час досудового розслідування; 10) повідомлення слідчого, дізнавача, прокурора про підозру після спливу одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у*

вчиненні злочину, але не пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звернення до суду із обвинувальним актом; 11) відмова слідчого, дізнавача, прокурора в задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктом 9-1 частини першої статті 284 цього Кодексу), а згідно з частиною 2 статті 303 КПК скарги на інші рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора не розглядаються під час досудового розслідування і можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження у суді згідно з правилами статей 314-316 цього кодексу.

Системне тлумачення цих норм свідчить, що КПК передбачає право під час досудового розслідування звернутися до слідчого судді зі скаргою не на будь-яку бездіяльність чи рішення слідчого, дізнавача, прокурора, а лише передбачених їх безпосередніми обов'язками, конкретний строк виконання яких регламентований КПК.

Частинами 1, 2 статті 220 КПК визначено, що клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій та у випадках, установлених цим кодексом, іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника слідчий, дізнавач, прокурор зобов'язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об'єктивних причин - надсилається їй.

Відповідно до частин 1, 2, 6 статті 223 КПК слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети. Слідча (розшукова) дія, що здійснюється за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, проводиться за участю особи, яка її ініціювала, та (або) її захисника чи представника, крім випадків, коли через специфіку слідчої (розшукової) дії це неможливо або така особа письмово відмовилася від участі в ній. Під час проведення такої слідчої (розшукової) дії присутні особи, що її ініціювали, мають право ставити питання, висловлювати свої пропозиції, зауваження та заперечення щодо порядку проведення відповідної слідчої (розшукової) дії, які заносяться до протоколу.

КПК не містить жодних норм щодо підстав і порядку розгляду слідчим суддею заяв чи скарг щодо визначення підслідності кримінального провадження за іншим органом досудового розслідування, відтак вирішення поставленого у скарзі питання взагалі не входить до кола повноважень слідчого судді на стадії досудового розслідування.

Таким чином, скарги щодо оскарження постанови прокурора про відмову щодо визначення підслідності кримінального провадження за іншим органом досудового розслідування, не підпадають під будь-яку підставу оскарження бездіяльності чи рішення або дій слідчого, дізнавача або прокурора, визначених пунктами 1-11 частини 1 статті 303 КПК, та не належить до категорії клопотань про виконання будь-яких процесуальних дій, оскільки до таких належать винятково слідчі (розшукові) дії, спрямовані на виконання завдань кримінального провадження, визначених статтею 2 КПК.

3.3. Статтею 3 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» від 07.06.2018 № 2447-VIII визначено, що завданням Вищого антикорупційного суду є здійснення правосуддя відповідно до визначених законом засад та процедур судочинства з метою захисту особи, суспільства та держави від корупційних і пов'язаних із ними кримінальних правопорушень та судового контролю за досудовим розслідуванням цих кримінальних правопорушень, дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, а також вирішення питання про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави у випадках, передбачених законом, у порядку цивільного судочинства, а також здійснення правосуддя у справах про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», у порядку адміністративного судочинства.

Стаття 4 того ж Закону № 2447-VIII передбачає, що Вищий антикорупційний суд здійснює правосуддя як суд першої та апеляційної інстанцій у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до його юрисдикції (підсудності) процесуальним законом, а також шляхом здійснення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у таких кримінальних провадженнях, здійснює правосуддя як суд першої та апеляційної інстанції у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави в порядку цивільного судочинства, здійснює правосуддя як суд першої та апеляційної інстанції у справах про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», у порядку адміністративного судочинства; аналізує судову статистику, вивчає та

узагальнює судову практику у кримінальних та інших провадженнях, віднесених до його підсудності, інформує про результати узагальнення судової практики Верховний Суд та надає йому пропозиції до висновків щодо проектів законодавчих актів, які стосуються організації та діяльності Вищого антикорупційного суду, спеціальних вимог до суддів цього суду та гарантій їх діяльності, а також оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті. Територіальна юрисдикція (підсудність) Вищого антикорупційного суду поширюється на всю територію України.

Правові підстави щодо предметної підсудності ВАКС визначаються статтею 33-1 КПК із урахуванням статті 216 КПК.

Згідно із статтею 33-1 КПК ВАКС підсудні кримінальні провадження стосовно корупційних кримінальних правопорушень, передбачених в примітці статті 45 КК *(а саме такими вважаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також кримінальні правопорушення, передбачені статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 цього Кодексу. Кримінальними правопорушеннями, пов'язаними з корупцією, відповідно до цього Кодексу вважаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями 366-2, 366-3 цього Кодексу),* статтями 206-2, 209, 211, 366-2, 366-3 КК, якщо наявна хоча б одна з умов, передбачених пунктами 1-3 частини 5 статті 216 КПК. Слідчі судді ВАКС здійснюють судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності ВАКС відповідно до частини 1 цієї статті.

Частиною 5 статті 216 КПК визначено, що детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 366-2, 366-3, 368, 368-5, 369, 369-2, 410 КК, якщо наявна хоча б одна з таких умов:

1) кримінальне правопорушення вчинено: - Президентом України, повноваження якого припинено, народним депутатом України, Прем'єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів України, першим заступником та заступником міністра, членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, Головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Головою Фонду державного майна України, його першим заступником та заступником, членом Центральної виборчої комісії, Головою Національного банку України, його першим заступником та заступником, Головою Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступником, Директором Бюро економічної безпеки України, його заступником, членом Ради Національного банку України, Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, його першим заступником та заступником, Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим, його першим заступником та заступником, радником або помічником Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України; - державним службовцем, посада якого належить до категорії «А»; - депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом обласної ради, міської ради міст Києва та Севастополя, посадовою особою місцевого самоврядування, посаду якої віднесено до першої та другої категорій посад; - суддею (крім суддів Вищого антикорупційного суду), суддею Конституційного Суду України, присяжним (під час виконання ним обов'язків у суді), Головою, заступником Голови, членом, інспектором Вищої ради правосуддя, Головою, заступником Голови, членом, інспектором Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; - прокурорами органів прокуратури, зазначеними у пунктах 1-4, 5-11 частини першої статті 15 Закону України «Про прокуратуру»; - особою вищого начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, вищого складу Національної поліції, посадовою особою митної служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника митної служби III рангу і вище, посадовою особою органів державної податкової служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової служби III рангу і вище; - військовослужбовцем вищого офіцерського складу Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України; - керівником суб'єкта великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків;

2) розмір предмета кримінального правопорушення, передбаченого статтями 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 368, 369, 369-2 Кримінального кодексу України, у п'ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на час вчинення кримінального правопорушення, а також предмет кримінального правопорушення або розмір завданої шкоди у кримінальних правопорушеннях, передбачених статтями 191, 206-2, 209, 210, 211, 364, 410 Кримінального кодексу України, у п'ять тисяч і більше разів перевищує розмір

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на час вчинення кримінального правопорушення (якщо кримінальне правопорушення вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого самоврядування, суб'єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків);

3) кримінальне правопорушення, передбачене статтею 369, частиною 1 статті 369-2 Кримінального кодексу України, вчинено щодо службової особи, визначеної у частині 4 статті 18 Кримінального кодексу України або у пункті 1 цієї частини.

Частиною 2 статті 38 КПК встановлено, що досудове слідство здійснюють: 1) слідчі підрозділи: а) органів Національної поліції; б) органів безпеки; г) органів Державного бюро розслідувань; 2) підрозділ детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України; 3) підрозділи детективів органів Бюро економічної безпеки України.

Тобто КПК визначає 5 органів досудового розслідування, які мають визначену статтею 216 різну підслідність, під чим розуміють визначені законом ознаки кримінального провадження, які обумовлюють належність такого до предмета діяльності того чи іншого слідчого органу, й само по собі існування предметної підслідності покликано впорядковувати діяльність слідчих органів з розслідування різноманітних кримінальних правопорушень, оптимізувати державні ресурси шляхом уникнення дублювання повноважень різних органів тощо.

Згідно з частиною 1 статті 216 КПК, слідчі органів Національної поліції (НП) здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування, й відповідно підслідність органів Служби безпеки України (СБУ) визначена частиною 2, Бюро економічної безпеки України (БЕБУ) – частиною 3, органів Державного бюро розслідувань (ДБР) – частиною 4, Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) – частиною 5 статті 216 КПК.

Слідчий суддя переконаний, що згадка у статті 33-1 КПК предметної підсудності ВАКС винятково за наявності хоча б однієї з умов, передбачених саме частиною 5 статті 216 КПК, означає те, що в разі здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні будь-яким іншим слідчим органом, ніж НАБУ, такі не підсудні ВАКС. Інше тлумачення такої норми позбавляє будь-якого сенсу саму згадку про частину 5 статті 216 КПК, й також створює правову невизначеність, оскільки надаватиме можливість іншим органам досудового розслідування, ніж НАБУ, свавільно і довільно на власний розсуд у будь-який час лише за формальними ознаками скеровувати до ВАКС будь-які кримінальні провадження, яких наразі в Україні нараховується сотні тисяч, що призводитиме до неможливості здійснення ВАКС ефективного судочинства, саме для запобігання чому і наявна така норма.

Окрім того, обставини, викладені у повідомленнях про підозру Богуслаєву О.В. і Богуслаєву В.О. щодо вчинення такими кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 209 КК і частиною 5 статті 191 КК, не містять жодної умови предметної підсудності ВАКС, передбачених пунктами 1-3 частини 5 статті 216 КПК, відтак повністю штучними є посилання скаржника на нібито наявність у Богуслаєва В.О. у 2006-2019 роках статусу народного депутата України.

Стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року визначає, що кожному гарантується право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом. За усталеною практикою Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо застосування статті 6 Конвенції у кримінально-процесуальному аспекті, «суд, котрий, відповідно до чинних положень національного права, не має повноважень судити підсудного, «не встановлений законом» у розумінні статті 6 §1», що віддзеркалює принцип правової держави, невід`ємний для системи, запровадженої Конвенцією і Протоколами до неї загалом («Йоргіч проти Німеччини» (Jorgic v. Germany), § 64; «Річерт проти Польщі» (Richert v. Poland), § 41). Орган, не встановлений відповідно до волевиявлення законодавця, буде неодмінно позбавлений легітимності, яка є необхідною в демократичному суспільстві («Лавентс проти Латвії» (Lavents v. Latvia), § 114; «Горгіладзе проти Грузії» (Gorgiladze v. Georgia), § 67; «Конталексіс проти Греції» (Kontalexis v. Greece), § 38).

Слідчий суддя зазначає, що кримінальне провадження № 22017000000000272 від 06.07.2017 не належить до предметної підсудності ВАКС, тому розгляд будь-яких заяв, скарг та клопотань в такому знаходиться поза межами повноважень слідчих суддів ВАКС, та суперечитиме припису щодо розгляду справи судом, встановленим законом.

Разом з тим, КПК не врегульовує порядок дій слідчого судді в разі подання скарги чи заяви, яка не належить до підсудності такого суду.

Однак, згідно з частиною 6 статті 9 КПК, у випадках, коли положення цього кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною 1 статті 7 цього кодексу, до яких зокрема належить

диспозитивність, зміст якої розкрито в статті 26 КПК, а саме, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим кодексом.

3.4. З огляду на вищенаведене, слідчий суддя вважає, що належить закрити провадження щодо поданої скарги. У той же час, нормами статті 309 КПК не передбачено можливість оскарження такої ухвали слідчого судді під час досудового розслідування.

Керуючись статтями 33-1, 216, 303, 309, 369-372, 532 КПК, суд

ПОСТАНОВИВ:

Закрити провадження.

Ухвала не підлягає оскарженню і набуває законної сили з моменту постановлення.

Слідчий суддя Дубас В.М._____